Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	:	**Harry Udaya Alias Botak Bin Haryono;**
2. Tempat lahir	:	Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir	:	36 Tahun/7 Mei 1987;
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5. Kebangsaan	:	Indonesia;
6. Tempat tinggal	:	Kampung Melayu Barat Rumah Nomor 8 RT.003 RW.006, Kelurahan Bukit Duri, kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
7. Agama	:	Islam;
8. Pekerjaan	:	Karyawan Honorer;

Terdakwa Harry Udaya Alias Botak Bin Haryono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama H. Abdurarahman, S.H., M.H., Dian Andriani, S.H., M.H., Fathan Hizbur Rachman, S.H., Denis Indra Sari, S.H., dan Robi Setiawan, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARRY UDAYA Als BOTAK Bin HARYONO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HARRY UDAYA Als BOTAK Bin HARYONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda Rp 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah) susidiair 6 (enam) Bulan Penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisi plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,67 gram netto 3,2457 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,44 gram netto 0,1351 gram;

Total keseluruhan berat netto 3,3808 gram;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 4 (empat) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A berikut Simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa HARRY UDAYA Als BOTAK Bin HARYONO, sekira hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Manggarai Utara Gg. Tuyul Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memeriksa dan mengadili, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;***

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa HARRY UDAYA Als BOTAK Bin HARYONO datang ke rumah Sdr. AHMAD NICO Als MADUN (belum tertangkap) di Manggarai Utara Gg. Tuyul Jakarta Selatan untuk membeli Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 5.500.000.00 (lima juta lima ratus rupiah), kemudian Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa HARRY UDAYA Als BOTAK Bin HARYONO simpan kedalam tas selempang warna coklat milik terdakwa HARRY UDAYA Als BOTAK Bin HARYONO, kemudian setelah mendapatkan Nakotika jenis shabu dengan berat Brutto seluruhnya 4,11 gram berat netto seluruhnya 3,3808 gram tersebut terdakwa HARRY UDAYA Als BOTAK Bin HARYONO pulang kerumah terdakwa HARRY UDAYA Als BOTAK Bin HARYONO;

- Bahwa kemudian sekira pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib pada saat terdakwa HARRY UDAYA Als BOTAK Bin HARYONO berada di rumah di Kp. Melayu Barat Rt.03 Rw.06 No.8 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan datang saksi SUDARMADI, SH saksi LADINTO HAKAM anggota Polri Unit V Subdit II Dit Resnarkoba Polda Metrojaya melakukan penggeledahan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisi plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 4,11 gram berat netto seluruhnya 3,3808 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 4 (empat) buah plastik klip kosong bekas pakai, uang tunai sebesar Rp.350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A berikut Simcard;

- Bahwa terdakwa HARRY UDAYA Als BOTAK Bin HARYONO menerangkan dihadapan saksi SUDARMADI, SH saksi LADINTO HAKAM bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisi plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 4,11 gram berat netto seluruhnya 3,3808 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 4 (empat) buah plastik klip kosong bekas pakai, uang tunai sebesar Rp.350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

unit Handphone merk Redmi 9A berikut Simcard adalah milik terdakwa HARRY UDAYA Als BOTAK Bin HARYONO yang didapat dari Sdr. AHMAD NICO Als MADUN (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa HARRY UDAYA Als BOTAK Bin HARYONO beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polda Metrojaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa HARRY UDAYA Als BOTAK Bin HARYONO Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1598/NNF/2022 tertanggal 22 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh YUSWARDI,S.Si,Apt,MM, RITA SETYANI PAKSIANA,SH telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima dan disita sah secara hukum berupa:

  - **1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,2457 gram diberi nomor barang bukti 2287/2023/NF;**
  - **1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1351 gram diberi nomor barang bukti 2288/**2023**/NF**;

  Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *dengan* ***sisa barang bukti setelah diperiksa:***

  - **1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,1461 gram diberi nomor barang bukti 2287/2023/NF;**
  - **1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1007gram diberi nomor barang bukti 2288/2023/NF;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HARRY UDAYA Als BOTAK Bin HARYONO, sekira hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Kp. Melayu Barat Rt.03 Rw.06 No.8 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*;***
Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa HARRY UDAYA Als BOTAK Bin HARYONO datang ke rumah Sdr. AHMAD NICO Als MADUN (belum tertangkap) di Manggarai Utara Gg. Tuyul Jakarta Selatan untuk membeli Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 5.500.000.00 (lima juta lima ratus rupiah), kemudian Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa HARRY UDAYA Als BOTAK Bin HARYONO simpan kedalam tas selempang warna coklat milik terdakwa HARRY UDAYA Als BOTAK Bin HARYONO, kemudian setelah mendapatkan Nakotika jenis shabu dengan berat Brutto seluruhnya 4,11 gram berat netto seluruhnya 3,3808 gram tersebut terdakwa HARRY UDAYA Als BOTAK Bin HARYONO pulang kerumah terdakwa HARRY UDAYA Als BOTAK Bin HARYONO;

- Bahwa kemudian sekira pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib pada saat terdakwa HARRY UDAYA Als BOTAK Bin HARYONO berada di rumah di Kp. Melayu Barat Rt.03 Rw.06 No.8 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan datang saksi SUDARMADI, SH saksi LADINTO HAKAM anggota Polri Unit V Subdit II Dit Resnarkoba Polda Metrojaya melakukan penggeledahan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisi plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 4,11 gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berat netto seluruhnya 3,3808 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 4 (empat) buah plastik klip kosong bekas pakai, uang tunai sebesar Rp.350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A berikut Simcard;

- Bahwa terdakwa HARRY UDAYA Als BOTAK Bin HARYONO menerangkan dihadapan saksi SUDARMADI, SH saksi LADINTO HAKAM bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisi plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 4,11 gram berat netto seluruhnya 3,3808 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 4 (empat) buah plastik klip kosong bekas pakai, uang tunai sebesar Rp.350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A berikut Simcard adalah milik terdakwa HARRY UDAYA Als BOTAK Bin HARYONO yang didapat dari Sdr. AHMAD NICO Als MADUN (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa HARRY UDAYA Als BOTAK Bin HARYONO beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polda Metrojaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa HARRY UDAYA Als BOTAK Bin HARYONO **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1598/NNF/2022 tertanggal 22 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh YUSWARDI,S.Si,Apt,MM, RITA SETYANI PAKSIANA,SH telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima dan disita sah secara hukum berupa:

  - **1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,2457 gram diberi nomor barang bukti 2287/2023/NF;**

  - **1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1351 gram diberi nomor barang bukti 2288/2023/NF;**

  Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *dengan* ***sisa barang bukti setelah diperiksa:***

- **1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,1461 gram diberi nomor barang bukti 2287/2023/NF;**
- **1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal warna putih dengan** berat **netto 0,1007gram diberi nomor barang bukti 2288/2023/NF;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sudarmadi, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

   - Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira Pukul 07.00 WIB Terdakwa Harry Udaya Als Botak Bin Haryono datang ke rumah Sdr. Ahmad Nico Als Madun (belum tertangkap) di Manggarai Utara Gg. Tuyul Jakarta Selatan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah), kemudian Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa Harry Udaya Als Botak Bin Haryono simpan ke dalam tas selempang warna coklat milik Terdakwa Harry Udaya Als Botak Bin Haryono, kemudian setelah mendapatkan Nakotika Jenis Shabu dengan berat Brutto seluruhnya 4,11 gram berat netto seluruhnya 3,3808 gram tersebut Terdakwa Harry Udaya Als Botak Bin Haryono pulang ke rumah Terdakwa Harry Udaya Als Botak Bin Haryono;

   - Bahwa sekira pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira Pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa Harry Udaya Als Botak Bin Haryono berada di rumah di Kp. Melayu Barat RT.03 RW.06 No.8, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan datang Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sudarmadi, S.H., Saksi Ladinto Hakam anggota Polri Unit V Subdit II Dit Resnarkoba Polda Metrojaya melakukan penggeledahan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisi plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 4,11 gram berat netto seluruhnya 3,3808 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 4 (empat) buah plastik klip kosong bekas pakai, uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A berikut Simcard;

- Bahwa Terdakwa Harry Udaya Als Botak Bin Haryono menerangkan dihadapan Saksi Sudarmadi, S.H., dan Saksi Ladinto Hakam bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisi plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 4,11 gram berat netto seluruhnya 3,3808 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 4 (empat) buah plastik klip kosong bekas pakai, uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A berikut Simcard adalah milik Terdakwa Harry Udaya Als Botak Bin Haryono yang didapat dari Sdr. Ahmad Nico Als Madun (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa Harry Udaya Als Botak Bin Haryono beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polda Metrojaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Ladinto Hakam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira Pukul 07.00 WIB Terdakwa Harry Udaya Als Botak Bin Haryono datang ke rumah Sdr. Ahmad Nico Als Madun (belum tertangkap) di Manggarai Utara Gg. Tuyul Jakarta Selatan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah), kemudian Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa Harry Udaya Als Botak Bin Haryono simpan ke dalam tas selempang warna coklat milik Terdakwa Harry Udaya Als Botak Bin Haryono, kemudian setelah mendapatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nakotika Jenis Shabu dengan berat Brutto seluruhnya 4,11 gram berat netto seluruhnya 3,3808 gram tersebut Terdakwa Harry Udaya Als Botak Bin Haryono pulang ke rumah Terdakwa Harry Udaya Als Botak Bin Haryono;

- Bahwa sekira pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira Pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa Harry Udaya Als Botak Bin Haryono berada di rumah di Kp. Melayu Barat RT.03 RW.06 No.8, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan datang Saksi Sudarmadi, S.H., dan Saksi Ladinto Hakam anggota Polri Unit V Subdit II Dit Resnarkoba Polda Metrojaya melakukan penggeledahan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisi plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 4,11 gram berat netto seluruhnya 3,3808 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 4 (empat) buah plastik klip kosong bekas pakai, uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A berikut Simcard;

- Bahwa Terdakwa Harry Udaya Als Botak Bin Haryono menerangkan dihadapan Saksi Sudarmadi, S.H., dan Saksi Ladinto Hakam bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisi plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 4,11 gram berat netto seluruhnya 3,3808 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 4 (empat) buah plastik klip kosong bekas pakai, uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A berikut Simcard adalah milik Terdakwa Harry Udaya Als Botak Bin Haryono yang didapat dari Sdr. Ahmad Nico Als Madun (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa Harry Udaya Als Botak Bin Haryono beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polda Metrojaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*ade charge*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira Pukul 07.00 Wib Terdakwa Harry Udaya Als Botak Bin Haryono datang ke rumah Sdr. Ahmad Nico Als Madun (belum tertangkap) di Manggarai Utara Gg. Tuyul Jakarta Selatan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah), kemudian Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa Harry Udaya Als Botak Bin Haryono simpan ke dalam tas selempang warna coklat milik Terdakwa Harry Udaya Als Botak Bin Haryono, kemudian setelah mendapatkan Nakotika jenis shabu dengan berat Brutto seluruhnya 4,11 gram berat netto seluruhnya 3,3808 gram tersebut Terdakwa Harry Udaya Als Botak Bin Haryono pulang ke rumah Terdakwa Harry Udaya Als Botak Bin Haryono;

- Bahwa sekira pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira Pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa Harry Udaya Als Botak Bin Haryono berada di rumah di Kp. Melayu Barat RT.03 RW.06 No.8, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan datang Saksi Sudarmadi, S.H., dan Saksi Ladinto Hakam anggota Polri Unit V Subdit II Dit Resnarkoba Polda Metrojaya melakukan penggeledahan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisi plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 4,11 gram berat netto seluruhnya 3,3808 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 4 (empat) buah plastik klip kosong bekas pakai, uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A berikut Simcard;

- Bahwa Terdakwa Harry Udaya Als Botak Bin Haryono menerangkan dihadapan Saksi Sudarmadi, S.H., dan Saksi Ladinto Hakam bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisi plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 4,11 gram berat netto seluruhnya 3,3808 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 4 (empat) buah plastik klip kosong bekas pakai, uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A berikut Simcard adalah milik Terdakwa Harry Udaya Als Botak Bin Haryono yang didapat dari Sdr. Ahmad Nico Als Madun (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa Harry Udaya Als

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Botak Bin Haryono beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polda Metrojaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan bukti surat, berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No : 1598/NNF/2022 tertanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisi plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,67 gram netto 3,2457 gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 gram netto 0,1351 gram;

Total keseluruhan berat netto 3,3808 gram;

3. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
4. 4 (empat) buah plastik klip kosong;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A berikut Simcard;
6. uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 di Jalan Kampung Melayu Barat Rumah Nomor 8 RT.003 RW.006, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisi plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 4,11 gram berat netto seluruhnya 3,3808 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 4 (empat) buah plastik klip kosong bekas pakai, uang tunai sebesar Rp350.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A berikut Simcard;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira Pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ahmad Nico Als Madun (belum tertangkap) di Manggarai Utara Gg. Tuyul, Jakarta Selatan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa simpan ke dalam tas selempang warna coklat milik Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan Nakotika Jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 4,11 gram, berat netto seluruhnya 3,3808 gram tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1598/NNF/2022 tertanggal 22 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt, M.M., dan Rita Setyani Paksiana, S.H., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima dan disita sah secara hukum berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,2457 gram diberi nomor barang bukti 2287/2023/NF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1351 gram diberi nomor barang bukti 2288/2023/NF;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:

3. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,1461 gram diberi nomor barang bukti 2287/2023/NF;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1007gram diberi nomor barang bukti 2288/2023/NF;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat berwenang dan tidak adak kaitannya dengan ilmu pengetahuan serta pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan:

- **Kesatu** : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

- **Kedua :** Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila dakwaan kesatu terbukti maka untuk dakwaan selain/selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, begitu sebaliknya apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selain/selebihnya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "***setiap orang***" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan *(natuurlijke persoon)* maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Harry Udaya Alias Botak Bin Haryono** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang bahwa yang dimasud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari Negara yang tentunya ada perbuatan yang mendahuluinya berupa menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternative, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat dalam perkara ini, yaitu Terdakwa ditangkap oleh Anggota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepolisian Daerah Metro Jaya pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 di Jalan Kampung Melayu Barat Rumah Nomor 8 RT.003 RW.006, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisi plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 4,11 gram berat netto seluruhnya 3,3808 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 4 (empat) buah plastik klip kosong bekas pakai, uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A berikut Simcard;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira Pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ahmad Nico Als Madun (belum tertangkap) di Manggarai Utara Gg. Tuyul, Jakarta Selatan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa simpan ke dalam tas selempang warna coklat milik Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan Nakotika Jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 4,11 gram, berat netto seluruhnya 3,3808 gram tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1598/NNF/2022 tertanggal 22 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt, M.M., dan Rita Setyani Paksiana, S.H., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima dan disita sah secara hukum berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,2457 gram diberi nomor barang bukti 2287/2023/NF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1351 gram diberi nomor barang bukti 2288/2023/NF;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:

3. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,1461 gram diberi nomor barang bukti 2287/2023/NF;

4. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1007gram diberi nomor barang bukti 2288/2023/NF;

Menimbang, bahwa dalam hal membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat berwenang dan tidak adak kaitannya dengan ilmu pengetahuan serta pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, *"Tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I";*

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata bersifat komulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara a-quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang, sehingga memperlancar proses pemeriksaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Harry Udaya Alias Botak Bin Haryono** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ***"Tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I"***;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Harry Udaya Alias Botak Bin Haryono** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisi plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 3,67 gram netto 3,2457 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 gram netto 0,1351 gram;

Total keseluruhan berat netto 3,3808 gram;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 4 (empat) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A berikut Simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami, Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., dan Djuyamto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mory Sensy Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Mochammad Zulfi Yasin Ramadhan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
1. Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.	**Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Djuyamto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mory Sensy Siregar, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)